

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5080830-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUTORA REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. A DEMANDA NÃO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO, REVISÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. A QUESTÃO É DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RESOLVIDA COM NORMAS DE TAL SEARA, E NÃO COM NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA 48 DA TRU/2ª REGIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI (SUSCITADO) .

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti, suscitado. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5080830-53.2024.4.02.5101

510014682413 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5080830-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA DAS GRACAS DE JESUS em face do INSS, na qual requer a condenação da ré a pagar-lhe **indenização por perdas e danos, em razão do cancelamento de seu benefício de aposentadoria por cerca de um ano.**

Inicialmente, o processo foi distribuído à **6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti**, que declinou da competência, por entender tratar-se de matéria previdenciária, o que atrairia a competência das Varas Previdenciárias.

Foram os autos, então, redistribuídos para a **4a Vara Federal de Nova Iguaçu, cuja competência é para processamento e julgamento de lides previdenciárias**, conforme artigo 30, inciso II, alínea d, da Resolução nº107, de 05 de dezembro de 2022, do TRF2. O Juízo suscitou conflito negativo de competência sob o seguinte fundamento:

*No caso, verifico pela petição inicial e demais documentos acostados, que o objeto da demanda cinge-se à condenação do INSS a pagar **indenização por perdas e danos**, em virtude da demora na finalização do procedimento administrativo. **Não há pedido de concessão, restabelecimento, cessação, prorrogação, de benefício, mas tão somente o pleito de indenização por dano material e moral. Portanto, questões como averiguação da qualidade de segurado, cumprimento de carência, cálculo de tempo de contribuição, enfim, atos típicos de ações previdenciárias, não serão realizados nesta demanda, o que descaracteriza a natureza previdenciária da demanda.***

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A parte autora, como visto, postula a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Transcrevo parte do pedido:

c) A condenação da autarquia ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$2.848,12, (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos), com juros e correção monetária.

d) A condenação da autarquia ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

Vê-se que a pretensão não se encontra inserida na competência dos Juizados especializados em matéria previdenciária. A matéria em debate possui natureza cível, pois o INSS não é demandado por questões de cunho previdenciário, mas sim por uma responsabilidade devido à suposta falha na atuação administrativa. Não há qualquer pedido relativo à concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários. Neste sentido, destaco a Súmula 48 da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48:

“O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.”

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ, Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

E a seguinte jurisprudência da 1ª TRRJ:

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A PRESENTE DEMANDA NÃO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO, REVISÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL, POIS VERSA TÃO SOMENTE SOBRE INDENIZAÇÃO, MORAL E MATERIAL, EM RAZÃO DE ALEGADA DEMORA DO INSS NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ESTÁ EM JOGO QUESTÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RESOLVIDA COM NORMAS DE TAL SEARA, E NÃO COM NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO E DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DA 2ª REGIÃO. MATÉRIA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO, COM RAZÃO O JUÍZO SUSCITANTE.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5132037- 28.2023.4.02.5101, 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, Juíza Federal JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/02/2024)"

Logo, a competência para processar e julgar o feito é da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti, suscitado.** Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente.